BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE · STMG

SUJET D’ENTRAÎNEMENT

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

Droit et économie : entraînement complet

Durée : 120 minutes **Barème : 20 points**

Sujet préconçu RévizSTMG. Cas fictifs. Document non officiel.

Proposition de correction et critères d’auto-évaluation. À vérifier avec le cours ; ne constitue pas un barème officiel.

Périmètre de révision

Droit - Terminale : La formation du contrat : offre, acceptation et force obligatoire
Droit - Terminale : Force obligatoire, effet relatif et sanctions de l’inexécution
Droit - Terminale : Responsabilité contractuelle ou délictuelle : un contrat lie-t-il les parties ?
Droit - Terminale : Les conditions de la responsabilité délictuelle : fait générateur, dommage, causalité
Droit - Terminale : Les conditions de validité : consentement, capacité, contenu licite et certain
Droit - Terminale : Responsabilité civile et responsabilité pénale : réparer ou punir
Économie - Terminale : Le chômage au sens du BIT : taux de chômage et halo
Économie - Terminale : Les types de chômage : conjoncturel et structurel
Économie - Terminale : Les politiques économiques : budgétaire et monétaire, conjoncturelles et structurelles
Économie - Terminale : La politique monétaire de la BCE : taux directeurs et stabilité des prix
Économie - Terminale : Déficit et dette publics : le coût de l’intervention

Proposition de corrigé et barème indicatif

1. Partie 1 : Identifiez les parties, leurs obligations principales et les éléments établissant la formation du contrat. (1.5 points)

Café du Parc est l'acheteur et EquipPro le vendeur. L'acheteur doit payer le prix et le vendeur délivrer la machine convenue. L'accord écrit sur la machine, ses caractéristiques, le prix et la livraison traduit la rencontre de l'offre et de l'acceptation. La capacité et le consentement ne sont pas contestés dans les faits : il n'y a pas lieu d'inventer un vice.

Critères de réussite

- Parties qualifiées : 0,5 point.

- Obligations réciproques : 0,5 point.

- Accord et formation reliés aux faits : 0,5 point.

2. Partie 1 : Caractérisez l'inexécution et présentez deux sanctions juridiquement envisageables, sans affirmer leur automaticité. (1.5 points)

La machine n'est pas délivrée à la date convenue alors que le prix a été payé : c'est une inexécution de l'obligation de délivrance. L'acheteur peut notamment demander l'exécution en nature si ses conditions sont remplies, ou envisager la résolution selon les conditions légales, ainsi qu'une réparation d'un préjudice établi. Le choix et le cumul ne sont pas automatiques : il faut respecter les conditions propres à chaque sanction.

Critères de réussite

- Inexécution qualifiée : 0,5 point.

- Deux sanctions cohérentes : 0,5 point.

- Conditions et absence d'automaticité : 0,5 point.

3. Partie 1 : Déterminez le régime de responsabilité pertinent pour le retard et analysez les deux préjudices demandés. (2 points)

L'acheteur et le vendeur sont liés par le contrat : la demande fondée sur le retard relève de la responsabilité contractuelle. L'inexécution est reconnue. Les 250 euros de location constituent une dépense établie et reliée au retard. La perte de clientèle de 5 000 euros n'est pas suffisamment étayée dans ce dossier ; elle ne peut être tenue pour démontrée simplement parce qu'elle est réclamée.

Critères de réussite

- Régime contractuel justifié : 0,5 point.

- Manquement établi : 0,5 point.

- Location : préjudice et causalité : 0,5 point.

- Réserve justifiée sur les 5 000 euros : 0,5 point.

4. Partie 1 : Analysez la responsabilité du fait personnel en distinguant fait générateur, dommage et lien de causalité. (2 points)

Le geste imprudent de Raphaël constitue le fait fautif. Les dégâts à l'ordinateur sont un dommage matériel ; le devis de 800 euros est un élément d'évaluation. La reconnaissance du geste et le témoignage relient les dégâts au café renversé : lien de causalité. Aucun contrat ne lie Léa à Raphaël pour cet événement, ce qui oriente vers la responsabilité extracontractuelle du fait personnel. La réparation doit correspondre au préjudice établi, pas à une punition.

Critères de réussite

- Faute : 0,5 point.

- Dommage caractérisé : 0,5 point.

- Causalité : 0,5 point.

- Régime et finalité réparatrice : 0,5 point.

5. Partie 1 : Énoncez et expliquez les trois conditions générales de validité d'un contrat. (1.5 points)

Le consentement des parties doit exister et être exempt de vice ; les parties doivent avoir la capacité de contracter ; le contenu doit être licite et certain. La contrepartie et les règles particulières peuvent appeler d'autres contrôles selon les contrats, mais ne remplacent pas ces trois conditions générales de l'article 1128.

Critères de réussite

- Consentement : 0,5 point.

- Capacité : 0,5 point.

- Contenu licite et certain : 0,5 point.

6. Partie 1 : Distinguez les finalités de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale. Peuvent-elles concerner les mêmes faits ? (1.5 points)

La responsabilité civile vise à réparer un dommage subi par une victime. La responsabilité pénale vise à sanctionner une infraction et à protéger la société. Les mêmes faits peuvent engager les deux lorsque leurs conditions respectives sont réunies ; la réparation versée à une victime ne se confond pas avec l'amende payée au Trésor public.

Critères de réussite

- Finalité civile : 0,5 point.

- Finalité pénale : 0,5 point.

- Cumul possible et distinction des sommes : 0,5 point.

7. Partie 2 : Calculez la population active puis le taux de chômage BIT. Pourquoi les 4 000 autres personnes ne sont-elles pas incluses dans ce taux ? (1.5 points)

Population active = 96 000 personnes en emploi + 8 000 chômeurs BIT = 104 000. Taux de chômage = 8 000 / 104 000 × 100 soit environ 7,69 %. Les 4 000 personnes ne remplissent pas toutes les conditions BIT ; elles sont inactives au sens de cette mesure et ne font pas partie de ce dénominateur. Le halo montre

une situation proche du chômage mais différente statistiquement.

Critères de réussite

- Population active : 0,5 point.

- Formule et taux arrondi cohérent : 0,5 point.

- Traitement du halo : 0,5 point.

8. Partie 2 : Distinguez les deux types de chômage et proposez une réponse adaptée à chacun, en précisant une limite. (1.5 points)

Le recul temporaire de la demande relève du chômage conjoncturel : une politique soutenant l'activité peut contribuer à le réduire. L'inadéquation durable des compétences relève du chômage structurel : formation et accompagnement de la mobilité peuvent aider. La relance ne crée pas immédiatement les compétences manquantes ; la formation ne suffit pas à rétablir une demande globale faible.

Critères de réussite

- Deux types correctement identifiés : 0,5 point.

- Deux réponses adaptées : 0,5 point.

- Limite argumentée : 0,5 point.

9. Partie 2 : Caractérisez l'orientation de cette politique budgétaire. Expliquez un mécanisme sur l'emploi et deux limites possibles. (2 points)

L'augmentation des dépenses publiques est une orientation budgétaire expansionniste. Les commandes peuvent accroître la production, les revenus puis l'emploi si les entreprises répondent à la demande. Limites possibles : augmentation du déficit, contraintes de financement, importations qui réduisent l'effet domestique, capacités de production ou de recrutement insuffisantes. On ne peut pas calculer précisément le nombre d'emplois sans données supplémentaires.

Critères de réussite

- Politique budgétaire et orientation : 0,5 point.

- Chaîne causale jusqu'à l'emploi : 0,5 point.

- Première limite expliquée : 0,5 point.

- Seconde limite ou impossibilité de chiffrer justifiée : 0,5 point.

10. Partie 2 : Expliquez la transmission de la hausse des taux à la demande et aux prix. Présentez un arbitrage pour l'activité. (2 points)

La hausse des taux directeurs tend à renchérir le financement bancaire et le crédit. Des dépenses de consommation et d'investissement sont reportées. Une demande moins dynamique peut réduire les tensions inflationnistes. Elle peut aussi ralentir la production et l'emploi. La transmission prend du temps et dépend notamment des banques et de l'origine de l'inflation.

Critères de réussite

- Taux directeurs et crédit reliés : 0,5 point.

- Effet sur consommation/investissement : 0,5 point.

- Effet possible sur les prix : 0,5 point.

- Arbitrage et limite : 0,5 point.

11. Partie 2 : Énoncez les trois critères du chômage au sens du BIT. (1.5 points)

Pour les personnes en âge de travailler au sens de la statistique considérée : ne pas avoir d'emploi pendant la semaine de référence, être disponible pour travailler dans les deux semaines et avoir recherché activement un emploi au cours des quatre dernières semaines, ou avoir trouvé un emploi commençant dans moins de trois mois. Les trois conditions principales sont attendues ; ne pas réduire le chômage au simple souhait de travailler.

Critères de réussite

- Absence d'emploi sur la période de référence : 0,5 point.

- Disponibilité : 0,5 point.

- Recherche active ou emploi trouvé à début proche : 0,5 point.

12. Partie 2 : Distinguez déficit public et dette publique. Pourquoi ne mesure-t-on pas la même chose ? (1.5 points)

Le déficit public est un flux sur une période : les dépenses publiques dépassent les recettes selon les conventions de comptabilité publique. La dette publique est un stock d'engagements financiers à une date. Des déficits peuvent alimenter la dette lorsqu'ils sont financés par emprunt, mais les deux grandeurs ne sont pas identiques et les variations de dette peuvent aussi dépendre d'autres ajustements.

Critères de réussite

- Déficit comme flux : 0,5 point.

- Dette comme stock : 0,5 point.

- Lien nuancé entre les deux : 0,5 point.